

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7009/2538

นาย สุรชัย โตไพบูลย์
นาง สำเนียง หนู ทศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

ตามสัญญาจะซื้อจะขายไม่มีข้อความว่าจำเลยต้องจัดการให้ผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2533 การที่โจทก์อ้างและนำสืบว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญา เพราะไม่จัดการให้ผู้เช่าออกไปจากที่ดินพิพาท จึงเป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสองการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารเช่นนี้ จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)ไม่อาจรับฟังตามที่โจทก์นำสืบ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2533 จำเลยทั้งสองตกลงจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 206935 เลขที่ดิน 2560 เนื้อที่ 167 ตารางวา แก่โจทก์ในราคา 1,670,000 บาท โดยจำเลยทั้งสองให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดการให้ผู้อยู่อาศัยในที่ดินออกไปจากที่ดิน พร้อมกับขนย้ายสิ่งของออกไปก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์

โดยปราศจากการผูกพัน โจทก์ชำระเงินในวันทำสัญญา 500,000 บาทส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2533 อันเป็นวันโอนกรรมสิทธิ์ โจทก์หลงเชื่อจึงได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับจำเลยทั้งสอง เมื่อถึงกำหนดชำระเงินค่าที่ดินงวดสุดท้ายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยทั้งสองไม่สามารถจัดการให้ผู้อยู่อาศัยในที่ดินออกไปจามที่ตกลงกันโจทก์บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยทั้งสองแล้วจำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินคืน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 532,054.79 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดการให้ผู้เช่าซึ่งอาศัยในที่ดินออกไปพร้อมกับขนย้ายสิ่งของออกจากที่ดินก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิ์โจทก์นำความเท็จนอกเหนือสัญญามาฟ้องเพื่อเรียกเงินมัดจำคืนทั้งก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาโจทก์แจ้งว่ามีปัญหาเรื่องเงินขอเลื่อนการจดทะเบียนออกไป 15 วันจำเลยทั้งสองตกลงโดยกำชับว่า หากภายใน 15 วันไม่ไปทำการโอนและชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือจำเลยทั้งสองจะริบเงินมัดจำและถือว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเลิกกันเมื่อครบกำหนดโจทก์แจ้งว่าหาเงินไม่ทันให้จำเลยทั้งสองขายที่ดินให้บุคคลอื่นและขอเงินมัดจำคืนบางส่วน จำเลยทั้งสองไม่ยินยอมและบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิริบเงินมัดจำได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์ตกลงทำสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาท โฉนดเลขที่ 206935 เลขที่ดิน 2560 เนื้อที่ 167 ตารางวา ตำบลประเวศ อำเภอบางละมุง กรุงเทพมหานคร จากจำเลยทั้งสอง ราคา 1,670,000 บาท โจทก์ชำระเงินมัดจำแล้ว 500,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2533 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ โจทก์เบิกความว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2533 จำเลยทั้งสองตกลงจะขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์ ในราคา 1,670,000 บาท โจทก์ไปดูที่ดินก็พบว่า มีนายชาติ ทวีผลเช่าอยู่ สอบถาม จำเลยทั้งสองแล้ว จำเลยทั้งสองรับว่าจะจัดการให้ผู้เช่าออกไปจากที่ดินพิพาทภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2533 ต่อมาถึงวันนัดทำสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทกัน โจทก์เป็นฝ่ายร่างสัญญาจะซื้อจะขาย โดยมีข้อความว่า จำเลยทั้งสองต้องจัดการให้ผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดิน แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าว โดยบอกว่า จะจัดการให้ผู้เช่าออกไปแต่ขออย่าได้ระบุข้อความดังกล่าวไว้ในสัญญา โจทก์เชื่อคำรับรองของจำเลยทั้งสอง และได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.6 และโจทก์ได้จ่ายเงินมัดจำด้วยเช็คจำนวนเงิน 500,000 บาท แก่จำเลยทั้งสอง เมื่อพิจารณาตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว เห็นได้ว่าไม่มีข้อความว่า จำเลยทั้งสองต้องจัดการให้ผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2533 แต่อย่างใด ดังนั้นการที่โจทก์อ้างและนำสืบว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาเพราะไม่จัดการให้ผู้เช่าออกไปจากที่ดินพิพาท จึงเป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง โดยมีใช้เป็นเพียงหลักฐานรับเงินและจ่ายเงินดังที่โจทก์อ้าง การนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารเช่นนี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) ไม่อาจรับฟังตามที่โจทก์นำสืบว่า

จำเลยทั้งสองมีหน้าที่จัดการให้ผู้เช่าซึ่งอยู่ในที่พิพาทออกไปแต่อย่างใด เมื่อจำเลยทั้งสองไม่มีหน้าที่ดังกล่าวแม้จะฟังว่า ยังมีผู้เช่าอยู่ในที่ดินพิพาทก็ไม่ทำให้จำเลยทั้งสองผิดสัญญาต่อโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินมัดจำคืนจากจำเลยทั้งสอง

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>